TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

*TCE/cgvm/gqa/CGVM/alp* *Rol N°2070-2025*

**Santiago, seis de noviembre de dos mil veintiséis.**

**VISTOS:**

**1°)** Que, a fojas 23, reclama don Cristian Antonio Requena Zamorano, candidato a concejal por la comuna de San Bernardo, en contra de la Resolución N°S005610-2025, del Director del Servicio Electoral, dictada en procedimiento sancionatorio Rol N°O-767-2025-SCGFE que impone a su Administradora Electoral, doña Eliana del Carmen Dávila Álvarez, una multa de 12 (doce) unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de la candidatura a su cargo correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2024 y solicita que se reconsidere la sanción, rebajándola al mínimo legal o, en subsidio, dejándola sin efecto;

**2°)** Que el reclamante funda su reclamación en que era su primera participación como candidato y no recibió capacitación sobre los plazos y las formas de rendición ni apoyo del Partido Social Cristiano, al que pertenecía. Sostiene que todos los gastos fueron asumidos personalmente y no solicitó reembolso.

Agrega que creyó que los trámites estaban en regla y actuó de buena fe.

Finalmente, señala que la multa es imposible de pagar y resulta desproporcionada;

**3°)** Que conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, está obligado a presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, dando relación de ello, dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47 de la misma Ley). No obstante que, en la especie, el reclamante reconoce haber asumido personalmente los gastos de su campaña, los que debieron rendirse.

El incumplimiento se sanciona, tratándose de candidatos a concejal, con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía "*será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente*";

**4°)** Que consta en el expediente que la cuenta no se presentó dentro de plazo (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, agregado a fojas 10); que los cargos

formulados el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) fueron notificados el veintidós del mismo mes y año (fojas 4 y 5) y que la cuenta no fue presentada ni aún fuera de plazo, pese a haberse requerido así en la formulación de cargos;

**5°)** Que, la infracción está configurada y la omisión total de la cuenta impide al Servicio Electoral el control del financiamiento de la candidatura, por lo que no procede dejar sin efecto la multa;

**6°)** Que, para determinar la cuantía de la multa, el artículo 44 de la Ley N°19.884 establece como criterios de graduación la reiteración de la infracción y la cantidad de electores habilitados;

**7°)** Que atendido lo expuesto, la ausencia de reiteración y la cantidad de electores habilitados de la comuna de San Bernardo, que elige 10 concejales, este Tribunal rebaja la multa aplicada por el Servicio Electoral a 10 (diez) unidades tributarias mensuales.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se acoge parcialmente*** la reclamación interpuesta a fojas 21, por don Cristian Antonio Requena Zamorano, candidato a concejal por la comuna de San Bernardo, en contra de la Resolución N°S005610-2025, del Director del Servicio Electoral, solo en cuanto se rebaja la multa aplicada a diez unidades tributarias mensuales.

**Regístrese, notifíquese y devuélvase.**

**Rol N°2070-2025.-**

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/11/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 06/11/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 06/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°2070-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/11/2026

*D82D71D1-590F-4EAE-A7B3-86ADF476AFC8*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.